BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (ARTS. 161 A 255 DO CTB)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Código de Trânsito Brasileiro

BANCA

Bancas variadas

17	10	15	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 14
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 15
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 15
8 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 16
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 16
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 17
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17
12 RESUMO DA VÉSPERA 21
Estudo completo do assunto — material integrado 22
Mapa mental do assunto 22
Lei seca do assunto — texto oficial 22
Bateria de questões resolvidas 26
Revisão rápida — perguntas e respostas 30
Vídeos complementares 31

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro** (Lei nº 9.503/1997) reúne as **infrações de trânsito**, do art. 161 ao art. 255. São quase cem artigos e todos seguem o mesmo molde: primeiro a **descrição da conduta**, depois a **natureza da infração** (leve, média, grave ou gravíssima), em seguida a **penalidade** (quase sempre multa, às vezes multiplicada e acompanhada de suspensão do direito de dirigir) e, quando houver, a **medida administrativa** (retenção, remoção, recolhimento de documento).

Para o guarda civil municipal, esse capítulo é parte da rotina: a guarda pode exercer competências de trânsito nas vias municipais, apoia a fiscalização, preserva locais de sinistro e orienta condutores e pedestres. Para a prova, é um assunto de **leitura atenta e memorização organizada**: as bancas cobram a natureza da infração, pontos e valores, penalidade x medida administrativa, cálculo de velocidade, suspensão e cassação e os casos clássicos (álcool, celular, capacete, cinto, criança, sinal vermelho, vaga reservada).

BIZU

Não tente decorar os quase cem artigos. Domine a **estrutura** (conduta, natureza, penalidade, medida), a **tabela de pontos e valores** e as **infrações campeãs de prova**. O resto se resolve com raciocínio: condutas que põem vidas em risco tendem a ser gravíssimas; falhas formais tendem a ser leves ou médias.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Lei nº 9.503/1997 (CTB)**, Capítulo XV, arts. 161 a 255 (infrações em espécie), e arts. 256 (penalidades), 257 (responsabilidade), 258 e 259 (multas e pontos), 261 (suspensão), 263 (cassação), 267 (advertência) e 269 (medidas administrativas).
- **Lei nº 14.071/2020**: alterou vários pontos (pontuação escalonada 20/30/40, prazo de 30 dias para indicar o condutor, regra das crianças com 1,45 m, art. 182, XI, entre outros).
- **Lei nº 14.599/2023**: deu a redação atual dos arts. 165-B e 165-C (exame toxicológico).
- **Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais)**: permite à guarda exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas.

LEI SECA

CTB, art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Infração de trânsito

É o **descumprimento de qualquer regra** do CTB ou da **legislação complementar** (por exemplo, as resoluções do Contran). Não é preciso haver dano, sinistro ou vítima: basta a conduta proibida.

3.2. Penalidade

É a **sanção** aplicada ao infrator. As penalidades do art. 256 são:

- **advertência por escrito**;
- **multa**;
- **suspensão do direito de dirigir**;
- **cassação da CNH**;
- **cassação da Permissão para Dirigir**;
- **frequência obrigatória em curso de reciclagem**.

> **ATENÇÃO**
>
> O inciso IV do art. 256 (apreensão do veículo) foi **revogado pela Lei nº 13.281/2016**. Mesmo assim, vários artigos de infração ainda trazem "apreensão do veículo" na penalidade específica (por exemplo, arts. 173, 174, 175, 210, 238 e 253). Na prova, leia sempre o **dispositivo da infração**, e não apenas a lista geral.

3.3. Medida administrativa

É a **providência imediata** da autoridade ou do agente para fazer cessar o risco ou regularizar a situação. O art. 269 lista, entre outras: **retenção** e **remoção do veículo**; **recolhimento** da CNH, da Permissão para Dirigir, do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual; e **teste de alcoolemia** ou perícia.

A medida administrativa tem **caráter complementar**: não substitui a penalidade. E a aplicação de penalidades administrativas **não exclui a responsabilidade penal** quando o fato também for crime de trânsito (art. 256, § 1º).

> **BIZU**
>
> **A penalidade pune; a medida administrativa corrige.** Multa, suspensão e cassação são penalidades. Retenção, remoção e recolhimento de documentos são medidas administrativas.

3.4. Retenção x remoção

- **Retenção**: o veículo fica parado **no local** até que a irregularidade seja sanada (colocar o cinto, apresentar o documento, chegar um condutor habilitado). Resolvido o problema, ele segue viagem.
- **Remoção**: o veículo é **levado ao depósito** (pátio) indicado pela autoridade.

3.5. Natureza, multa e pontos (arts. 258 e 259)

Natureza	Multa (art. 258)	Pontos (art. 259)
Gravíssima	R$ 293,47	7
Grave	R$ 195,23	5
Média	R$ 130,16	4
Leve	R$ 88,38	3

3.6. Fator multiplicador

Algumas infrações trazem a multa multiplicada, como "multa (três vezes)" ou "multa (dez vezes)". Multiplica-se o valor da categoria:

- gravíssima x2 = R$ 586,94;
- gravíssima x3 = R$ 880,41;
- gravíssima x5 = R$ 1.467,35;
- gravíssima x10 = R$ 2.934,70.

Algumas preveem multa **em dobro** na **reincidência em 12 meses** (arts. 165, 173, 174, 175 e 203).

3.7. Advertência por escrito (art. 267)

Para infração **leve ou média** passível de multa, a autoridade impõe a **advertência por escrito** no lugar da multa quando o infrator **não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses** (redação da Lei nº 14.071/2020).

PEGADINHA

Advertência por escrito **não** vale para infração grave nem gravíssima, e **não** depende da vontade do agente. Os requisitos são objetivos: natureza leve ou média e nenhuma infração nos 12 meses anteriores.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Suspensão do direito de dirigir por pontuação (art. 261)

Desde a Lei nº 14.071/2020, o limite de pontos em **12 meses** é **escalonado** conforme o número de infrações gravíssimas na contagem:

Situação na contagem	Limite para suspensão
2 ou mais infrações gravíssimas	20 pontos
1 infração gravíssima	30 pontos

Situação na contagem	Limite para suspensão
Nenhuma infração gravíssima	40 pontos

Prazos da suspensão:

- por **pontuação**: de **6 meses a 1 ano**; na **reincidência** no período de 12 meses, de **8 meses a 2 anos** (art. 261, § 1º, I);
- por **infração que prevê suspensão de forma específica**: de **2 a 8 meses**, salvo prazo próprio no dispositivo (art. 261, § 1º, II). Exemplo de prazo próprio: no art. 165, a suspensão é de **12 meses**.

4.1.1. Condutor que exerce atividade remunerada ao veículo

Taxista, motorista de aplicativo, caminhoneiro, motorista de ônibus e motofretista têm regra própria (art. 261, § 5º):

- a suspensão por pontos só acontece ao atingir **40 pontos**, **qualquer que seja a natureza das infrações**. Os limites de 20 e 30 pontos **não se aplicam**;
- ele pode fazer **curso preventivo de reciclagem** sempre que, em 12 meses, chegar a **30 pontos**, conforme regulamentação do Contran.

> **EXEMPLO**
>
> Um taxista soma 3 infrações gravíssimas (21 pontos) em 12 meses. Um motorista comum já seria suspenso (passou de 20 pontos com duas ou mais gravíssimas). O taxista, que exerce atividade remunerada ao veículo, **não** é suspenso por pontuação nesse momento, porque o limite dele é 40 pontos.

4.1.2. A suspensão zera a contagem

A imposição da suspensão **elimina os pontos** computados para chegar ao limite, para fins de contagem seguinte (art. 261, § 3º). O condutor recomeça do zero. Exemplo: Ana foi suspensa ao atingir 40 pontos; cumprida a suspensão, esses 40 pontos não voltam a ser somados com infrações novas.

4.1.3. Infrações que não geram pontos

O art. 259, § 4º, II, exclui da pontuação do condutor, entre outras, as infrações dos arts. **221** (placas fora do padrão), **232** (sem documentos de porte obrigatório), **233** (não registrar o veículo no prazo), **240 e 241** (não atualizar cadastro), sem prejuízo da multa e das medidas cabíveis. Também não geram pontos as infrações punidas de forma específica com **suspensão do direito de dirigir** (art. 259, § 4º, III), porque elas já levam à suspensão por conta própria.

> **PEGADINHA**
>
> A banca pode dizer que conduzir sem os documentos de porte obrigatório "soma 3 pontos". Errado: a infração do art. 232 é **leve** e tem multa, mas **não pontua** o condutor.

4.2. Cassação do documento de habilitação (art. 263)

A cassação é **mais grave** que a suspensão. Ocorre, entre outros casos:

- quando, **suspenso o direito de dirigir**, o infrator **conduz qualquer veículo**;
- na **reincidência, no prazo de 12 meses**, nas infrações do art. 162, III (categoria diferente) e dos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
- quando **condenado judicialmente por delito de trânsito**, observado o art. 160.

Decorridos **dois anos** da cassação, o infrator pode requerer a **reabilitação**, submetendo-se a **todos os exames** necessários à habilitação.

4.3. Habilitação (arts. 162 a 164 e 166)

O art. 162 trata de quem dirige sem estar regularmente habilitado. **Todas as hipóteses são gravíssimas**, mas a multa muda:

Hipótese do art. 162	Natureza	Multa
Sem CNH, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor	Gravíssima	3 vezes
Com CNH ou PPD cassada ou com suspensão do direito de dirigir	Gravíssima	3 vezes
Com CNH de categoria diferente da do veículo	Gravíssima	2 vezes
Com CNH vencida há mais de 30 dias	Gravíssima	Multa simples
Sem usar lentes corretoras ou adaptações impostas na habilitação	Gravíssima	Multa simples

- **Art. 163**: **entregar** a direção do veículo a pessoa nas condições do art. 162. Infração e penalidade são **as mesmas** do artigo anterior.
- **Art. 164**: **permitir** que pessoa nas condições do art. 162 tome posse do veículo e passe a conduzi-lo. Também tem as mesmas infrações e penalidades.
- **Art. 166**: **confiar ou entregar** a direção a pessoa que, **mesmo habilitada**, por seu **estado físico ou psíquico**, não estiver em condições de dirigir com segurança. Gravíssima, multa.

PEGADINHA

CNH vencida **há mais de 30 dias** não é infração leve: é **gravíssima** (art. 162). Dentro dos 30 dias após o vencimento, a hipótese do art. 162 não se configura.

4.4. Álcool e recusa ao teste (arts. 165 e 165-A)

- **Art. 165**: dirigir sob a influência de **álcool** ou de **qualquer outra substância psicoativa** que determine dependência. **Gravíssima**, multa **(dez vezes)** e **suspensão do direito de dirigir por 12 meses**. Medida administrativa: **recolhimento do documento de habilitação** e **retenção do veículo**. Na **reincidência** em até 12 meses, a multa é aplicada **em dobro**.
- **Art. 165-A**: **recusar-se** a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa. Tem **as mesmas consequências**: gravíssima, multa de dez vezes e suspensão por 12 meses.

ATENÇÃO

A infração administrativa do art. 165 é **diferente do crime** de embriaguez ao volante do **art. 306** do CTB. O mesmo fato pode gerar as duas responsabilidades, a administrativa e a penal, e uma não exclui a outra (art. 256, § 1º).

4.5. Exame toxicológico (arts. 165-B e 165-C)

Os condutores das categorias **C, D e E** (caminhões, ônibus e carretas) precisam comprovar resultado negativo em **exame toxicológico** para obter e renovar a CNH. Quem tem **menos de 70 anos** deve repetir o exame periodicamente, a cada **2 anos e 6 meses**, contados da obtenção ou renovação da CNH (art. 148-A, § 2º, na redação da Lei nº 14.071/2020).

Art. 165-B: dirigir sem realizar o exame toxicológico

- Natureza: **gravíssima**.
- Penalidade: multa **(cinco vezes)**; na **reincidência em até 12 meses**, multa **(dez vezes)** e **suspensão do direito de dirigir** (redação da Lei nº 14.599/2023).
- No exame periódico, a infração se configura quando o condutor dirige **após o trigésimo dia do vencimento** do prazo (parágrafo único). Há, portanto, uma folga de 30 dias.

Art. 165-C: dirigir com resultado positivo

- Natureza: **gravíssima**.
- Penalidade: multa **(cinco vezes)** e, na reincidência em até 12 meses, multa **(dez vezes)** e **suspensão do direito de dirigir** (incluído pela Lei nº 14.599/2023).

Cálculo: cinco vezes = 5 x 293,47 = **R$ 1.467,35**; dez vezes = **R$ 2.934,70**.

EXEMPLO

Um motorista de caminhão, categoria E, deixou vencer o exame periódico há 45 dias e continua trabalhando. Na fiscalização, comete a infração do art. 165-B: gravíssima, multa de R$ 1.467,35. Se, dentro de 12 meses, voltar a dirigir sem o exame, a multa passa a dez vezes e ele terá o direito de dirigir suspenso.

4.6. Cinto de segurança e transporte de crianças (arts. 167 e 168)

Cinto (art. 167)

- Conduta: deixar o **condutor ou o passageiro** de usar o cinto, conforme o art. 65 (o cinto é obrigatório para condutor e passageiros em **todas as vias** do território nacional).
- Natureza: **grave** (5 pontos, R$ 195,23).
- Medida administrativa: **retenção do veículo até a colocação do cinto** pelo infrator.
- Quem é autuado: o **condutor**, que responde pelos atos praticados na direção, inclusive quando é o passageiro que está sem cinto.

Crianças (art. 168)

- Regra de base (art. 64, na redação da Lei nº 14.071/2020): crianças com **menos de 10 anos** que **não tenham**

atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos **bancos traseiros**, em **dispositivo de retenção** adequado à idade, ao peso e à altura (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação), salvo exceções regulamentadas pelo Contran para tipos específicos de veículo.

- Infração: transportar crianças em veículo automotor sem observar as normas de segurança especiais é **gravíssima** (7 pontos, R$ 293,47).
- Medida administrativa: **retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada**.

EXEMPLO

- Pai leva o filho de 8 anos, com 1,30 m, no banco da frente, só com o cinto: infração do **art. 168**, gravíssima. A criança tem menos de 10 anos e menos de 1,45 m.
- Criança de 9 anos que já mede 1,47 m pode usar apenas o cinto: as **duas condições** (menos de 10 anos **e** menos de 1,45 m) precisam estar presentes juntas.
- Passageiro adulto sem cinto no banco de trás: **art. 167**, grave, com retenção até que ele coloque o cinto.

PEGADINHA

Cinto é grave; criança sem dispositivo é gravíssima. A banca costuma inverter. Nos dois casos a medida é **retenção**, não remoção. Em **motocicleta**, transportar criança com menos de 10 anos é outra infração: a do **art. 244, V** (gravíssima, com suspensão).

4.7. Condução perigosa, competições e sinistros (arts. 169 a 180)

Artigo	Conduta	Natureza e consequências
169	Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança	Leve
170	Dirigir ameaçando pedestres que atravessam a via ou os demais veículos	Gravíssima, multa e suspensão; retenção e recolhimento da habilitação
173	Disputar corrida (racha)	Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão e apreensão
174	Promover ou participar, como condutor, de competição, evento, exibição ou demonstração de perícia na via sem permissão	Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão e apreensão
175	Exibir manobra perigosa (arrancada brusca, derrapagem, frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus)	Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão e apreensão
176	Condutor envolvido em sinistro com vítima que deixa de cumprir seus deveres	Gravíssima, multa 5 vezes e suspensão; recolhimento da habilitação
177	Deixar de prestar socorro quando solicitado pela autoridade	Grave
178	Sinistro sem vítima: deixar de remover o veículo quando necessário	Média

Nos arts. 173 a 175, a medida administrativa é o **recolhimento do documento de habilitação** e a **remoção do veículo**. No art. 174, as penalidades alcançam **os promotores e os condutores participantes** (§ 1º). Nos três, a multa é aplicada **em dobro** na reincidência em 12 meses.

Deveres do art. 176 (condutor envolvido em sinistro com vítima):

- prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo;
- adotar providências, podendo fazê-lo, para evitar perigo para o trânsito no local;
- preservar o local, para facilitar os trabalhos da polícia e da perícia;
- adotar providências para remover o veículo, quando determinadas por policial ou agente;
- identificar-se ao policial e prestar as informações necessárias ao boletim de ocorrência.

> **EXEMPLO**
>
> Dois rapazes disputam uma arrancada em via pública e ninguém se fere. A conduta é **disputa de corrida (art. 173)**, gravíssima, **mesmo sem vítima ou colisão**. Penalidades: multa de dez vezes (R$ 2.934,70), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; medidas: remoção do veículo e recolhimento da CNH.

4.8. Parada e estacionamento (arts. 181 a 183)

Pelas definições do Anexo I do CTB:

- **Parada**: imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo **estritamente necessários** para embarque ou desembarque de passageiros.
- **Estacionamento**: imobilização por tempo **superior** ao necessário para embarque ou desembarque.

Alguns casos do art. 181 (estacionar):

Local ou situação	Natureza
Esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal	Média
Afastado do meio-fio de 50 cm a 1 m	Leve
Afastado do meio-fio a mais de 1 m	Grave
Pista de rolamento de estradas, rodovias e vias de trânsito rápido	Gravíssima
Passeio, faixa de pedestres, ciclovia ou ciclofaixa	Grave
Em fila dupla, ao lado de outro veículo	Grave
Vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial	Gravíssima

Todas as infrações do art. 181 têm como medida administrativa a **remoção do veículo**, com exceção do inciso **XV** (estacionar na contramão), que traz apenas multa. O § 1º manda a autoridade aplicar a penalidade **preferencialmente após a remoção**.

No **art. 182 (parar)**, as gravidades costumam ser iguais ou menores: parar na esquina ou a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal é **média**; parar sobre **ciclovia ou ciclofaixa** é **grave** (inciso XI, na redação

da Lei nº 14.071/2020); parar na pista de rolamento de rodovias é **grave**. O **art. 183** pune quem **para sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso** (média).

> **BIZU**
>
> A mesma conduta costuma ser **igual ou mais grave** quando se **estaciona** do que quando se **para**. Na esquina, estacionar e parar são médias. Sobre ciclovia, estacionar e parar são graves. A prova troca "estacionar" por "parar"; confira o verbo.

4.9. Circulação, ultrapassagem, preferência e semáforo (arts. 184 a 217)

Artigo	Conduta	Natureza
186, I	Contramão em via de duplo sentido, fora da ultrapassagem	Grave
186, II	Contramão em via de sentido único	Gravíssima
189	Não dar passagem a veículos de urgência identificados por alarme sonoro e iluminação intermitente	Gravíssima
193	Transitar em calçadas, passeios, ciclovias, canteiros, gramados e similares	Gravíssima, multa 3 vezes
195	Desobedecer às ordens da autoridade de trânsito ou de seus agentes	Grave
202	Ultrapassar pelo acostamento ou em interseções e passagens de nível	Gravíssima, multa 5 vezes
203	Ultrapassar pela contramão em curvas sem visibilidade, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis, fila parada em sinal ou linha contínua amarela	Gravíssima, multa 5 vezes
206	Executar retorno em local proibido, curvas, pontes, passando por calçada etc.	Gravíssima
207	Executar conversão à direita ou à esquerda em local proibido pela sinalização	Grave
208	Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória	Gravíssima
209	Transpor bloqueio viário sem autorização (não policial)	Grave
210	Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial	Gravíssima, multa, apreensão e suspensão
212	Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea	Gravíssima

- O **art. 208** tem exceção: não há infração onde houver **sinalização que permita a livre conversão à direita** (art. 44-A, incluído pela Lei nº 14.071/2020).

Preferência de pedestres (art. 214)

Deixar de dar preferência de passagem a pedestre ou a veículo não motorizado é:

- **gravíssima** quando o pedestre está **na faixa** destinada a ele; quando **não concluiu a travessia**, mesmo

com sinal verde para o veículo; ou quando se trata de **pessoa com deficiência física, criança, idoso ou gestante**;

- **grave** quando o pedestre **iniciou a travessia** ainda que sem sinalização, ou atravessa a **via transversal** para a qual o veículo se dirige.

O **art. 215** (preferência na interseção não sinalizada ou com placa "Dê a Preferência") é **grave**.

> **PEGADINHA**
>
> **Retorno** em local proibido (art. 206) é **gravíssimo**; **conversão** em local proibido (art. 207) é **grave**. A banca troca os dois.

4.10. Excesso de velocidade (art. 218)

A natureza depende do **percentual** em que a velocidade medida supera a máxima permitida:

Excesso sobre o limite	Natureza	Penalidade
Até 20%	Média	Multa
Mais de 20% até 50%	Grave	Multa
Mais de 50%	Gravíssima	Multa (3 vezes) e suspensão do direito de dirigir

Como calcular: (velocidade medida menos limite) dividido pelo limite.

- Limite 60, medida 75: excesso 15; 15 / 60 = 25%: **grave** (5 pontos, R$ 195,23).
- Limite 60, medida 91: excesso 31; 31 / 60 = cerca de 51,7%: **gravíssima**, multa de 3 x 293,47 = **R$ 880,41**, 7 pontos e suspensão.
- Limite 60, medida exatamente 90: excesso de exatamente 50%: ainda **grave**.

> **ATENÇÃO**
>
> O CTB usa **porcentagem**, não "km/h a mais". Exatamente 50% acima do limite ainda é **grave**; só **acima de 50%** é gravíssima.

4.11. Equipamentos, documentos, motocicletas, celular, pedestres e ciclistas (arts. 221 a 255)

Artigo	Conduta	Natureza
221	Portar placas de identificação em desacordo com o Contran	Média, retenção e apreensão das placas (sem pontos)
230, I a VI	Conduzir com identificação violada, sem placa, ou sem registro e licenciamento	Gravíssima, com apreensão; outros incisos têm gravidade menor
232	Conduzir sem os documentos de porte obrigatório	Leve, retenção até a apresentação (sem pontos)

Artigo	Conduta	Natureza
238	Recusar-se a entregar à autoridade ou agentes, mediante recibo, documentos de habilitação, registro e licenciamento	Gravíssima, multa e apreensão; remoção
244, I	Conduzir motocicleta sem capacete ou vestuário conforme o Contran	Gravíssima, com suspensão
252, VI	Dirigir utilizando fones nos ouvidos ou telefone celular	Média
252, parágrafo único	Dirigir segurando ou manuseando telefone celular	Gravíssima
253	Bloquear a via com veículo	Gravíssima, multa e apreensão; remoção
254	Condutas proibidas ao pedestre	Leve, multa de 50% da leve
255	Conduzir bicicleta em passeio proibido ou de forma agressiva	Média, remoção da bicicleta mediante recibo

Motocicletas, motonetas e ciclomotores (art. 244):

- **gravíssimas, com suspensão**: sem capacete (I); passageiro sem capacete ou fora do assento (II); malabarismo ou equilíbrio em uma roda (III); transportar criança com menos de 10 anos (V);
- **graves**: rebocar outro veículo (VI); não segurar o guidom com as duas mãos, salvo para indicar manobras (VII);
- **média**: capacete sem viseira ou óculos de proteção (X).

Pedestre (art. 254): é proibido, entre outras condutas, permanecer ou andar nas pistas de rolamento (salvo para cruzá-las onde permitido), cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis sem permissão, andar fora da faixa própria, passarela ou passagem, e desobedecer à sinalização específica. A infração é **leve**, com multa de **50% do valor da infração leve**.

> **EXEMPLO**
>
> A guarda aborda um motociclista sem capacete que leva um passageiro também sem capacete. Há **duas infrações gravíssimas**: art. 244, I (condutor sem capacete) e art. 244, II (passageiro sem capacete), cada uma com multa e suspensão do direito de dirigir, além das medidas de retenção até a regularização e recolhimento do documento de habilitação.

4.12. Responsabilidade pela infração e indicação do condutor (art. 257)

Nem toda infração é de quem estava dirigindo. O CTB separa:

- **Proprietário**: responde sempre pelas infrações ligadas à **regularização do veículo** e às formalidades para ele circular: registro e licenciamento; conservação e inalterabilidade das características, componentes e equipamentos; e também pela **habilitação legal e compatível** de quem ele deixa conduzir o veículo.
- **Condutor**: responde pelas infrações decorrentes dos **atos praticados na direção** (velocidade, avanço de sinal, celular, estacionamento irregular, falta de cinto).
- **Embarcador e transportador**: respondem por infrações ligadas ao **transporte de carga**, como excesso de

peso, nas hipóteses do próprio artigo.

Indicação do condutor (art. 257, § 7º, redação da Lei nº 14.071/2020): quando o condutor não é identificado no ato (por exemplo, infração flagrada por radar), o **principal condutor ou o proprietário** tem **30 dias, contados da notificação da autuação**, para apresentar o infrator, na forma do Contran. Se não o fizer, será considerado responsável o **principal condutor** ou, na ausência dele, o **proprietário**.

EXEMPLO

- Carlos empresta o carro ao irmão, que avança o sinal vermelho e é fotografado. Carlos indica o irmão em até 30 dias: a infração e os 7 pontos ficam com o irmão.
- Carlos entrega o carro a um amigo sem CNH: o amigo comete a infração do **art. 162, I**; Carlos, a do **art. 163**.

PEGADINHA

O prazo para indicar o condutor é de **30 dias**, e não mais de 15 dias, como na redação antiga. Não indicar não "anula" a multa: a infração recai sobre o principal condutor ou o proprietário.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 165.** Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo [...]. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Comentário: artigo mais cobrado do capítulo. Note que a lei fala em álcool **ou qualquer substância psicoativa**. A multa de dez vezes é R$ 2.934,70 e dobra na reincidência. A recusa ao teste (art. 165-A) tem as mesmas penalidades.

> **Art. 168.** Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código: Infração - gravíssima; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

Comentário: as normas especiais estão no art. 64 (menos de 10 anos e menos de 1,45 m: banco traseiro e dispositivo de retenção). Compare com o cinto (art. 167), que é grave.

> **Art. 173.** Disputar corrida: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Comentário: não exige vítima nem dano; a reincidência em 12 meses dobra a multa e leva à cassação (art. 263).

> **Art. 208.** Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código: Infração - gravíssima; Penalidade - multa.

Comentário: a exceção da livre conversão à direita foi incluída pela Lei nº 14.071/2020 e depende de sinalização.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

O **STF** reconheceu que as **guardas municipais podem exercer a fiscalização de trânsito**, inclusive **impondo multas**, nos limites da competência do município. A Lei nº 13.022/2014 permite à guarda exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, ou de forma concorrente, mediante convênio.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Uma coisa	Outra coisa
Penalidade x medida	Multa, suspensão, cassação (art. 256)	Retenção, remoção, recolhimento (art. 269)
Cinto x criança	Cinto: grave (art. 167)	Criança sem dispositivo: gravíssima (art. 168)
Álcool x toxicológico	Art. 165: multa 10x e suspensão já na primeira vez	Arts. 165-B e 165-C: multa 5x; suspensão só na reincidência
Infração x crime	Art. 165: administrativa	Art. 306: crime; as duas podem coexistir
Retorno x conversão	Retorno proibido: gravíssimo (art. 206)	Conversão proibida: grave (art. 207)
Celular	Usar fone ou celular: média (art. 252, VI)	Segurar ou manusear: gravíssima (art. 252, parágrafo único)
Pontuação comum x profissional	20, 30 ou 40 pontos conforme as gravíssimas	Atividade remunerada: sempre 40 pontos
Suspensão x cassação	Suspensão: prazo determinado, zera a contagem	Cassação: reabilitação após 2 anos, com todos os exames
Proprietário x condutor	Regularização, documentos e equipamentos do veículo	Atos praticados na direção

8 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Abordagem com suspeita de álcool**: o guarda que atua na fiscalização deve conhecer as medidas do art. 165 (recolhimento da habilitação e retenção do veículo) e saber que a recusa ao teste (art. 165-A) gera as mesmas penalidades. Se houver indícios do crime do art. 306, a ocorrência segue também para a esfera penal.
- **Escolas e crianças**: em frente às escolas, é comum flagrar crianças no banco da frente ou sem cadeirinha. Critério duplo do art. 64 e medida de **retenção**.
- **Estacionamento irregular**: vagas de idoso e de pessoa com deficiência sem credencial são **gravíssimas**; calçada, faixa de pedestres e fila dupla são **graves**. A regra do art. 181 é a **remoção**.
- **Sinistros**: a guarda costuma ser a primeira a chegar. Deve preservar o local, orientar o socorro e exigir que o condutor se identifique, lembrando que o descumprimento desses deveres é infração gravíssima (art. 176).
- **Limites da atuação**: a fiscalização e a autuação pela guarda dependem das competências conferidas pelo município ou por convênio.

REVISÃO

Na prática: identifique a conduta, enquadre no artigo, verifique a natureza, aplique a medida administrativa correta (retenção ou remoção) e lembre que pode haver também crime de trânsito.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Pontos e valores**: 7, 5, 4 e 3; R$ 293,47, R$ 195,23, R$ 130,16 e R$ 88,38.
- **Fator multiplicador**: x3 = R$ 880,41; x5 = R$ 1.467,35; x10 = R$ 2.934,70.
- **Álcool e recusa**: gravíssima, multa 10x, suspensão de 12 meses, recolhimento da habilitação e retenção do veículo.
- **Toxicológico (C, D e E)**: gravíssima, multa 5x; reincidência em 12 meses: 10x e suspensão; folga de 30 dias após o vencimento do exame periódico.
- **Velocidade**: até 20% média; mais de 20% até 50% grave; mais de 50% gravíssima com multa 3x e suspensão.
- **Suspensão por pontos**: 20, 30 ou 40; profissional sempre 40, com reciclagem preventiva aos 30.
- **Cassação**: dirigir suspenso, reincidência em certas infrações, condenação por delito de trânsito; reabilitação após 2 anos.
- **Indicação do condutor**: 30 dias da notificação da autuação.
- **Advertência por escrito**: leve ou média, sem infração nos últimos 12 meses.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Deixar de usar o cinto de segurança é infração gravíssima."*
Falso. É grave (art. 167); gravíssima é transportar criança sem as normas de segurança (art. 168).

✗ *"O motorista de aplicativo com duas gravíssimas é suspenso ao atingir 20 pontos."*
Falso. Para quem exerce atividade remunerada ao veículo, o limite é sempre 40 pontos.

✗ *"Dirigir sem os documentos de porte obrigatório soma 3 pontos na CNH."*
Falso. A infração é leve, mas não gera pontos (art. 259, § 4º, II).

✗ *"No art. 165-B, a primeira infração já gera suspensão do direito de dirigir."*
Falso. A primeira gera multa de cinco vezes; a suspensão vem com a reincidência em 12 meses.

✗ *"Criança de 9 anos com 1,47 m precisa obrigatoriamente de cadeirinha no banco traseiro."*
Falso. A exigência do art. 64 depende das duas condições juntas: menos de 10 anos e menos de 1,45 m.

✗ *"O proprietário tem 15 dias para indicar o condutor infrator."*
Falso. Desde a Lei nº 14.071/2020, o prazo é de 30 dias da notificação da autuação.

✗ *"A multa administrativa pelo art. 165 impede o processo pelo crime do art. 306."*
Falso. As responsabilidades administrativa e penal são independentes (art. 256, § 1º).

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Em uma avenida com velocidade máxima de 60 km/h, um veículo é flagrado a 81 km/h (já considerada a tolerância). Segundo o CTB, a infração é

A) média, pois o excesso foi de até 20%.
B) gravíssima, com multa de três vezes, pois o excesso passou de 20 km/h.
C) grave, pois o excesso ficou entre mais de 20% e 50%.
D) leve, pois a via é urbana.

Gabarito: C.

Excesso de 21 km/h; 21 / 60 = 35%, faixa de mais de 20% até 50%: grave. A) erra o percentual. B) usa "km/h a mais", critério que o CTB não adota; para ser gravíssima teria de passar de 90 km/h. D) a natureza não depende de a via ser urbana.

QUESTÃO 02

Um motorista de caminhão, categoria E, dirige 45 dias depois do vencimento do exame toxicológico periódico, sem tê-lo realizado. É a primeira vez. Ele comete infração

A) gravíssima, com multa de cinco vezes.
B) gravíssima, com multa de dez vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
C) grave, com retenção do veículo.
D) nenhuma, porque o exame periódico só é exigido para a renovação da CNH.

Gabarito: A.

É o art. 165-B: passados mais de 30 dias do vencimento, dirigir sem o exame é gravíssima com multa de cinco vezes. B) descreve o art. 165 (álcool); no 165-B, dez vezes e suspensão só na reincidência em 12 meses. C) a natureza é gravíssima. D) o exame periódico é exigido dos condutores das categorias C, D e E com menos de 70 anos.

QUESTÃO 03

Durante patrulhamento escolar, a guarda observa uma criança de 8 anos, com 1,30 m, no banco dianteiro, apenas com o cinto. A conduta do motorista caracteriza

A) infração grave do art. 167, com remoção do veículo.
B) infração gravíssima do art. 168, com retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.
C) mera irregularidade sem infração, pois a criança usava cinto.
D) infração média, com advertência por escrito obrigatória.

Gabarito: B.

Criança com menos de 10 anos e menos de 1,45 m deve ir no banco traseiro com dispositivo de retenção (art. 64). Transportá-la fora dessas normas é gravíssima (art. 168), com retenção. A) o art. 167 trata do cinto e a medida não é remoção. C) o cinto sozinho não basta. D) a natureza é gravíssima.

QUESTÃO 04

Um taxista soma, em 12 meses, três infrações gravíssimas (21 pontos). Sobre a suspensão por pontuação, é correto afirmar que

A) ele é suspenso, porque ultrapassou 20 pontos com duas ou mais gravíssimas.
B) ele é suspenso, porque qualquer gravíssima leva à suspensão do profissional.
C) ele tem a CNH cassada.
D) ele não é suspenso por pontuação nesse momento, pois para quem exerce atividade remunerada ao veículo o limite é de 40 pontos.

Gabarito: D.

O art. 261, § 5º, fixa para o condutor que exerce atividade remunerada o limite de 40 pontos,

qualquer que seja a natureza das infrações. A) é a regra do condutor comum. B) não existe essa regra. C) cassação tem hipóteses próprias (art. 263).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que contém apenas medidas administrativas previstas no CTB.

A Retenção do veículo, remoção do veículo e recolhimento da CNH.

B Multa, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

C Advertência por escrito, remoção do veículo e cassação da CNH.

D Curso de reciclagem, multa e recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.

Gabarito: A.

Retenção, remoção e recolhimento de documentos são medidas administrativas (art. 269). As demais alternativas misturam penalidades do art. 256 (multa, suspensão, advertência, cassação, curso de reciclagem).

QUESTÃO 06

Carlos empresta o carro ao irmão, que avança o sinal vermelho e é flagrado por equipamento eletrônico. O veículo também está com o licenciamento atrasado. Sobre a responsabilidade, é correto afirmar que

A as duas infrações são do irmão, que dirigia.

B as duas infrações são de Carlos, proprietário, sem possibilidade de indicação.

C Carlos pode indicar o irmão como condutor do avanço de sinal no prazo de 30 dias da notificação da autuação, mas a infração do licenciamento é dele, proprietário.

D Carlos pode indicar o irmão em 15 dias para as duas infrações.

Gabarito: C.

Infração de ato na direção (avanço de sinal) é do condutor, que pode ser indicado em 30 dias (art. 257, § 7º). Infração de regularização do veículo (licenciamento) é do proprietário. A) e B) ignoram a separação de responsabilidades. D) o prazo atual é de 30 dias e não se aplica ao licenciamento.

QUESTÃO 07

Dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração de natureza

A leve.

B gravíssima.

C média.

D grave.

Gabarito: B.

O art. 252, parágrafo único, torna gravíssima a condução segurando ou manuseando o celular. Usar fones ou celular, em geral, é média (art. 252, VI). As demais naturezas estão erradas.

QUESTÃO 08

Um condutor comum cometeu, em 12 meses, uma infração gravíssima e quatro graves. Em seguida, comete uma infração média. Assinale a alternativa correta.

A) Antes da infração média ele já estava suspenso, pois somava mais de 20 pontos.

B) Com a infração média, chega a 31 pontos e a suspensão passa a ser cabível, pois o limite com uma gravíssima é de 30 pontos.

C) Ele só seria suspenso ao atingir 40 pontos.

D) A suspensão depende de duas gravíssimas, independentemente dos pontos.

Gabarito: B.

7 + 20 = 27 pontos; com a média, 31. Com uma gravíssima, o limite é de 30 pontos (art. 261, I). A) o limite de 20 vale para duas ou mais gravíssimas. C) 40 pontos é o limite sem nenhuma gravíssima. D) a suspensão se mede por pontos.

QUESTÃO 09

Dois jovens disputam uma arrancada em via pública, sem atingir ninguém. A conduta é

A) leve, porque não houve vítima.

B) grave, com retenção do veículo.

C) gravíssima, mas apenas com multa simples.

D) gravíssima, com multa de dez vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, além de remoção do veículo e recolhimento da habilitação.

Gabarito: D.

Disputar corrida (art. 173) é gravíssima, com multa de dez vezes, suspensão e apreensão; as medidas são recolhimento da habilitação e remoção do veículo. Não é preciso vítima. A), B) e C) erram a natureza ou as consequências.

QUESTÃO 10

Sobre a advertência por escrito, é correto afirmar que

A) se aplica a infração leve ou média passível de multa, quando o infrator não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

B) se aplica a qualquer infração, a critério do agente.

C se aplica somente a infrações gravíssimas de condutores iniciantes.

D se aplica a infrações leves ou médias, mesmo que o infrator tenha outra infração no mês anterior.

Gabarito: A.

É a regra do art. 267, na redação da Lei nº 14.071/2020. B) não é discricionária e não vale para todas as naturezas. C) não se aplica a gravíssimas. D) exige ausência de infração nos últimos 12 meses.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Infração = descumprir qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar (art. 161).
- Penalidade pune (art. 256); medida corrige (art. 269).
- Pontos: 7, 5, 4, 3. Valores: 293,47; 195,23; 130,16; 88,38.
- x3 = 880,41; x5 = 1.467,35; x10 = 2.934,70.
- Suspensão por pontos em 12 meses: 20 (2+ gravíssimas), 30 (1), 40 (nenhuma). Profissional: sempre 40; reciclagem preventiva aos 30.
- Suspensão zera a contagem. Arts. 221, 232, 233, 240 e 241 não pontuam.
- Cassação: dirigir suspenso, reincidência em 12 meses (162, III; 163; 164; 165; 173; 174; 175), condenação por delito de trânsito. Reabilitação após 2 anos.
- Art. 162: tudo gravíssima; sem CNH ou suspenso/cassado 3x; categoria errada 2x; vencida há mais de 30 dias, multa simples.
- Álcool e recusa: gravíssima, 10x, suspensão de 12 meses, dobra na reincidência.
- Toxicológico (C, D, E): gravíssima, 5x; reincidência: 10x e suspensão; folga de 30 dias.
- Cinto: grave. Criança (menos de 10 anos e menos de 1,45 m): gravíssima. Ambos: retenção.
- Racha, competição, manobra perigosa: gravíssima, 10x. Sinistro com vítima sem cumprir deveres: gravíssima, 5x. Ambos com suspensão.
- Velocidade: até 20% média; até 50% grave; acima de 50% gravíssima, 3x e suspensão.
- Sinal vermelho, bloqueio policial, linha férrea: gravíssimas. Retorno proibido gravíssimo; conversão proibida grave.
- Celular: usar média; segurar gravíssima. Moto sem capacete: gravíssima com suspensão.
- Indicação do condutor: 30 dias da notificação. Proprietário: veículo; condutor: direção.
- Advertência por escrito: leve ou média, sem infração em 12 meses.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Infrações de trânsito

Conceito
- Descumprir CTB ou legislação complementar
- Penalidade
- Medida administrativa

Gravidade
- Gravíssima 7
- Grave 5
- Média 4
- Leve 3
- Fator multiplicador

Campeãs de prova
- Álcool e recusa
- Celular
- Velocidade
- Sinal vermelho
- Capacete

Responsabilidade
- Proprietário: regularização
- Condutor: atos na direção
- Indicação do condutor

Guarda municipal
- Competência municipal
- Convênio
- STF admite multar

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 188 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito:
>
> Infração - média;
>
> Penalidade - multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 161 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)
>
> Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 163 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior:
>
> Infração - as mesmas previstas no artigo anterior;
>
> Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior;
>
> Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do artigo anterior.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 164 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:
>
> Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162;
>
> Penalidade - as mesmas previstas no art. 162;
>
> Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do art. 162.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 165 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)
>
> Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)
>
> Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
>
> Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 165-C — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 165-C. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico previsto no caput do art. 148-A deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)
>
> Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)
>
> Penalidade - multa (cinco vezes) e, em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses, multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 165-D — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 165-D. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 166 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança:
>
> Infração - gravíssima;
>
> Penalidade - multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 167 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:
>
> Infração - grave;
>
> Penalidade - multa;
>
> Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 168 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código:
>
> Infração - gravíssima;
>
> Penalidade - multa;
>
> Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 169 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança:
>
> Infração - leve;
>
> Penalidade - multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 170 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:
>
> Infração - gravíssima;
>
> Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

> Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 171 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos:
>
> Infração - média;
>
> Penalidade - multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 172 — Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) TEXTO LEGAL

> Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias:
>
> Infração - média;
>
> Penalidade - multa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma motorista transporta uma criança sem observar as normas de segurança especiais previstas no CTB para esse transporte, como o uso de dispositivo de retenção adequado. Segundo o art. 168 do CTB, além de gravíssima, a infração tem como medida administrativa

A) a remoção do veículo ao depósito, com apreensão por trinta dias.
B) a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.
C) o recolhimento definitivo do documento de habilitação.
D) a prisão em flagrante da condutora.
E) a cassação imediata do direito de dirigir.

Gabarito: B

O art. 168 do CTB trata como gravíssima a infração de transportar crianças sem observância das

normas de segurança especiais, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo até a regularização. Não se aplicam cassação, apreensão por prazo fixo ou prisão em flagrante.

QUESTÃO 2

Ultrapassar outro veículo pela contramão, onde houver marcação viária longitudinal de linha dupla contínua, é infração de natureza gravíssima, punida, segundo o art. 203 do CTB, com multa

A multiplicada por cinco
B multiplicada por três
C multiplicada por dez
D simples, sem multiplicador
E multiplicada por duas

Gabarito: A

O art. 203 prevê, para a ultrapassagem pela contramão em locais como curvas, faixas de pedestre, pontes e onde houver linha dupla contínua ou simples contínua amarela, infração gravíssima com multa multiplicada por cinco, aplicada em dobro na reincidência em até 12 meses. A multa de dez vezes é a de infrações como disputar corrida.

QUESTÃO 3

Entre as providências abaixo, é classificada pelo CTB como medida administrativa, e não como penalidade,

A a multa.
B a suspensão do direito de dirigir.
C a remoção do veículo.
D a cassação da CNH.
E a advertência por escrito.

Gabarito: C

Remoção do veículo é medida administrativa. Multa, suspensão, cassação e advertência por escrito são penalidades.

QUESTÃO 4

Um condutor não cede passagem a um pedestre que está na faixa de travessia a ele destinada. Segundo o art. 214 do CTB, deixar de dar preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa destinada à travessia é infração de natureza

A leve

B média
C grave
D gravíssima
E não constitui infração, mas apenas conduta desaconselhada

Gabarito: D

O art. 214, I, classifica como gravíssima a conduta de deixar de dar preferência de passagem ao pedestre que se encontre na faixa a ele destinada. Os incisos IV e V do mesmo artigo, que tratam de outras situações, são de natureza grave.

QUESTÃO 5

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas do Contran é infração de natureza

A gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.
B média, com penalidade apenas de multa.
C grave, com penalidade de multa e apreensão da CNH por 30 dias.
D gravíssima, com penalidade exclusiva de curso de reciclagem.
E leve, com penalidade de advertência.

Gabarito: A

O art. 244, I, do CTB trata a conduta como infração gravíssima, sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir, além da medida administrativa de retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.

QUESTÃO 6

Um motorista, em um cruzamento, ignora a placa de parada obrigatória e prossegue sem parar. Essa conduta caracteriza infração de natureza

A leve.
B média.
C gravíssima.
D grave.
E não punível, se não houver outro veículo no cruzamento.

Gabarito: C

Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o sinal de parada obrigatória é infração gravíssima (art. 208 do CTB), independentemente de haver outros veículos no cruzamento.

QUESTÃO 7

O condutor flagrado dirigindo sob a influência de álcool está sujeito, segundo o CTB, a

A infração grave, com multa simples e retenção do veículo.
B infração média, com advertência por escrito.
C apenas medida administrativa de remoção do veículo.
D infração leve, se o teor alcoólico for baixo.
E infração gravíssima, multa multiplicada por 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, com recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

Gabarito: E

O CTB trata a conduta como gravíssima, com multa multiplicada por 10 e suspensão por 12 meses, além das medidas administrativas de recolhimento da habilitação e retenção do veículo. Não há tolerância que a transforme em infração leve.

QUESTÃO 8

O condutor que deixa de usar o cinto de segurança, ao dirigir o veículo, comete infração de natureza

A grave.
B leve.
C média.
D gravíssima, com suspensão do direito de dirigir.
E isenta de penalidade, se estiver em via urbana.

Gabarito: A

Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração de natureza grave (art. 167 do CTB). Há ainda a medida administrativa de retenção do veículo até a colocação do cinto.

QUESTÃO 9

Um condutor dirige com fones nos ouvidos conectados ao telefone celular, o que lhe reduz a percepção dos sons do trânsito, sem segurar o aparelho. Segundo o art. 252, VI, do CTB, a conduta é infração de natureza

A leve
B média
C grave
D gravíssima
E não constitui infração, mas apenas conduta desaconselhada

Gabarito: B

Dirigir utilizando fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou a telefone celular é

infração média (art. 252, VI). A hipótese gravíssima do parágrafo único refere-se a dirigir com apenas uma das mãos quando o condutor está segurando ou manuseando o celular.

QUESTÃO 10

Pedro foi abordado dirigindo um automóvel sem nunca ter obtido Carteira Nacional de Habilitação. Em relação à natureza da infração cometida, trata-se de infração

A leve.
B grave.
C média.
D gravíssima.
E apenas administrativa, sem natureza definida.

Gabarito: D

Dirigir veículo sem possuir CNH ou Permissão para Dirigir é infração de natureza gravíssima, conforme o art. 162, I, do CTB, sujeita, entre outras consequências, à multa e à retenção do veículo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quantos pontos tem uma infração gravíssima?	7 pontos.
Qual a consequência de dirigir sob influência de álcool?	Gravíssima, multa x10, suspensão por 12 meses, recolhimento da habilitação e retenção do veículo.
Recusar o bafômetro tem qual consequência?	As mesmas penalidades de dirigir sob influência de álcool.
Remoção do veículo é penalidade?	Não, é medida administrativa.
Dirigir segurando o celular é qual infração?	Gravíssima.
Quem responde por infração relativa ao licenciamento?	O proprietário do veículo.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro - DAS INFRAÇÕES (Arts. 161 a 255) ASSISTIR

LexPlay

https://youtu.be/06GzSkWexAc